

Spektakuläre Wende im Abschiebefall Der Fall des Iraners Mohammadreza Nozary, der seit drei Jahren mit einer Willicherin verheiratet ist, sorgte am Wochenende f....

Spektakuläre Wende im Abschiebefall; Der Fall des Iraners Mohammadreza Nozary, der seit drei Jahren mit einer Willicherin verheiratet ist, sorgte am Wochenende für Aufsehen. Jetzt hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge den Fall an sich gezogen.

Rheinische Post

Dienstag 28. Juni 2022

Rheinische Post Kempen

Copyright 2022 Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH Alle Rechte Vorbehalten



Section: S. 23

Length: 792 words

Body

Sven Schalljo

Willich Der Fall des Iraners Mohammadreza Nozary, der seit drei Jahren mit der Willicherin Sandra Nozary verheiratet ist und am Montag dessen ungeachtet abgeschoben werden sollte, hat am Wochenende für viel Aufregung gesorgt. Flüchtlingsorganisationen wie der Kölner Verein Abschiebungsreporting oder der Flüchtlingsrat Krefeld schalteten sich ein. Willichs Bürgermeister Christian Pakusch (CDU) und dessen Stellvertreterin Claudia Poetsch erkundigten sich beim Ausländeramt, auch beim Landesparteitag der Grünen wurde der Fall diskutiert.

Am Montagmorgen dann die überraschende Wende: Das Auto, das Nozary zum Flughafen bringen sollte, kehrte um. „Ich weiß noch nicht genau, wie es jetzt weiter geht. Aber die Abschiebung ist wohl erst einmal ausgesetzt. Er ist nun zunächst wieder zurück im Gewahrsam. Aber es wurde gesagt, dass keine Fluchtgefahr besteht, darum hoffe ich, dass er auch bald wieder nach Hause kommt“, sagte eine erleichterte und den Tränen nahe Ehefrau Sandra Nozary in einem ersten Statement am Montagvormittag.

Dabei hatte es am Wochenende noch ganz anders ausgesehen. Das bestätigen auch die Verantwortlichen des Kreises Viersen am Montag in einem Pressegespräch. Die Abschiebung war beschlossen und von mehreren Gerichten bestätigt. Sie sei keineswegs aus heiterem Himmel gekommen, sondern lange angekündigt worden. Eine Darstellung, der Sandra Nozary entschieden widerspricht. „Uns wurde ein einziges Mal mitgeteilt, dass mein Mann ausreisen solle, um sich im Iran Papiere zu besorgen. Das haben wir mit Verweis auf die Gefahr, die ihm als Konvertit im Iran droht, abgelehnt“, sagt sie.

Dies allerdings sei, so sagen die Verantwortlichen des Kreises, so einfach nicht. Der zuständige Dezernent Thomas Heil erläutert: „Generell bedeutet eine Heirat nicht automatisch einen Aufenthaltstitel. Dafür müssen weitere

Spektakuläre Wende im Abschiebefall Der Fall des Iraners Mohammadreza Nozary, der seit drei Jahren mit einer Willicherin verheiratet ist, sorgte am Wochenende f....

Voraussetzungen erfüllt sein. Vor allem muss er regulär, das heißt mit einem Familiennachzugsvisum, wenn kein Asyl besteht, eingereist sein. Das aber kann nur die Botschaft in Teheran ausstellen. Es gibt von Deutschland aus keine Möglichkeit, dieses zu bekommen. Wir hatten alles vorbereitet, dass er einen priorisierten Termin bekommt, nur nach Teheran fliegen, zur Botschaft fahren, das Visum holen und zurückfliegen muss.“ Tatsächlich seien den Behörden in diesem Punkte die Hände gebunden. „Wir sind hier an Recht und Gesetz gebunden. Ob das sinnvoll ist oder nicht, darüber kann man diskutieren und vielleicht könnten solche Regularien überdacht werden. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Wir müssen das, was hier von Gerichten beschlossen wird, umsetzen“, fügt Kreisdirektor Ingo Schabrich hinzu.

Doch wieso wurde die Abschiebung nun ausgesetzt? „Am Freitagnachmittag wurde noch ein Eilantrag, ein sogenannter Asylfolgeantrag, gestellt. Damit hat sich das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BaMF) eingeschaltet und den Fall an sich gezogen. Nun wird dieser neu geprüft und so lange wird Herr Nozary einen Status erhalten, der als ‚Gestattung‘ bezeichnet wird. Er ist somit zunächst einmal nicht ausreisepflichtig“, sagt Niklas Hackler von der Ausländerbehörde.

Wie es nach der Prüfung weiter geht, sei nicht absehbar. „Zunächst einmal kann der Vorgang jetzt vier Wochen, aber auch ein Jahr dauern. So lange bleibt es bei der Gestattung. Wenn ihm dann der Asylstatus zugesprochen wird, dann darf er dauerhaft bleiben. Wird der Antrag erneut abgelehnt, dann muss er wie gehabt in den Iran, sich das Nachzugsvisum besorgen und dann regulär wieder einreisen“, erläutert er das weitere Vorgehen. Ob Nozary seiner Arbeit als Autopfleger inzwischen weiter nachgehen kann, sei auch noch nicht entschieden. „In der vergangenen Zeit hatte er keine Arbeitserlaubnis, hat also ohne eine solche gearbeitet. Er kann aber eine Genehmigung dazu während der Gestattung beantragen“, führt er weiter aus. Nun kommt also alles auf die Entscheidung des BaMF an. Hier ließe sich der Fall durch die Asylstatus-Erteilung recht elegant lösen. Im Ergebnis wird der Iraner das Recht, in Deutschland zu bleiben, so oder so erhalten. Ohne Asyl mit einem langen Flug nebst Kosten und einer zumindest nicht ganz auszuschließenden Gefahr für Leib und Leben – mit dem Asylstatus sofort. Das aber wird am Ende nicht von den Verantwortlichen in Willich oder Viersen entschieden.

Visum muss in Botschaft ausgestellt werden

Ein Familiennachzugsvisum muss immer in der Deutschen Botschaft (oder im Konsulat) im jeweiligen Land ausgestellt werden. Das muss entweder das Heimatland sein oder eines, in dem sich der Antragsteller sechs Monate rechtmäßig aufhält. Möglichkeiten, ein solches Visum von Deutschland aus zu beantragen, sind nicht vorgesehen. Ein Antragsteller ohne Asylstatus muss also zurückreisen, um mit Visum erneut einzureisen.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: ABSCHIEBUNG (90%); EINWANDERUNG (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); VEREINIGUNGEN & ORGANISATIONEN (90%); DIPLOMATISCHE DIENSTE (89%); HOCHZEITEN & VERLOBUNGEN (78%); PÄSSE & VISA (77%); BÜRGERMEISTER (72%); PARTEITAGE (71%)

Industry: PÄSSE & VISA (77%)

Geographic: TEHERAN, IRAN (73%); KÖLN, DEUTSCHLAND (59%); DEUTSCHLAND (58%)

Spektakuläre Wende im Abschiebefall Der Fall des Iraners Mohammadreza Nozary, der seit drei Jahren mit einer Willicherin verheiratet ist, sorgte am Wochenende f....

Load-Date: June 27, 2022

End of Document